

1001675-76.2019.8.26.0531
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Dano ao Erário
Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA
Comarca: Santa Adélia
Foro: Foro de Santa Adélia
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos". (PAZZAGLINI FILHO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Adélia
Foro de Santa Adélia
Vara Única
Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia - SP - cep 15950-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001675-76.2019.8.26.0531 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1001675-76.2019.8.26.0531
Classe - Assunto
Ação Civil Pública - Dano ao Erário
Requerente:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido:
Sérgio Aparecido Leite e outros

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de SÉRGIO APARECDO LEITE, PATRIQUE JESUS DE SOUZA BENETTI e FRANCISCO BRAMBILA AMORIN.

Segundo a inicial, os fatos, apurados no Inquérito Civil n. 05/2019, ocorreram durante os anos de 2015 e 2016, quando o requerido SÉRGIO exerceu a função de Presidente da Câmara Municipal de Ariranha. Na época, o requerido PATRIQUE exercia a função de Tesoureiro, e o requerido FRANCISCO era responsável pelo controle interno, ambos também nesse mesmo órgão. De acordo com o apurado, em diversas ocasiões, o requerido PATRIQUE solicitou ao requerido SÉRGIO a liberação de numerário pelo regime de adiantamento, com base na Lei Municipal n. 1.012/1985, alterada pela Lei Municipal n. 2.145/2009, supostamente para atender as despesas dos vereadores ou de servidores, para tratarem de assuntos de interesse da Câmara Municipal ou do Município de Ariranha. Também restou apurado que, exercendo a função de responsável pelo controle interno da Câmara, o requerido FRANCISCO apresentava parecer sobre a tomada de adiantamento e a respectiva prestação de contas, sempre se manifestando nos seguintes termos:

“em nossa análise, percebemos que os registros e documentos examinados atenderam a legislação municipal, foram procedidos de autorização, as despesas foram comprovadas mediante documentos originais, atenderam aos princípios básicos da economicidade e legitimidade e traduzem adequadamente a execução orçamentária”. Observou o autor, em minuciosa análise da documentação colhida durante as investigações, que os réus praticaram inúmeras ilegalidades na medida em que os adiantamentos ocorreram em desacordo com a legislação municipal e federal, ausentes quaisquer informações que indicassem a motivação das viagens supostamente realizadas pelos agentes públicos, da utilização dos valores das diárias para gastos realizados no próprio Município de Ariranha e em municípios circunvizinhos e da falta de modicidade nos gastos realizados e custeados pelo ente público. De acordo com constatado, as inconsistências ocorreram ao longo dos anos de 2015 e 2016.

Entre os fatos, em ofício genérico datado de 23/02/2015, o requerido PATRIQUE solicitou a liberação de R\$72,00 pelo regime de adiantamento, para atender supostas despesas dos vereadores/servidores em assuntos de interesse da Câmara e/ou do Município. O adiantamento foi deferido mesmo sem especificação sobre qual a atividade realizada ou em qual município eles atuariam; liberação autorizada pelo requerido SÉRGIO. Foi juntada nota fiscal de restaurante em Pindorama/SP na mesma data e mesmo valor gasto em “refeição”, sem anotação de quais servidores utilizaram o valor. A utilização de verba paga em cidade circunvizinha viola o disposto na Lei n. 1.102/1985, artigo 2º., inciso II, que considera despesa em regime de adiantamento as efetuadas distantes da sede do município. No caso, o restaurante onde foi gasta a verba (Restaurante Tempero da Mamãe, em Pindorama/SP), localiza-se a apenas 13,3 Km da Câmara Municipal de Ariranha, distância que pode ser percorrida em apenas 14 minutos.

Na data de 26/02/2015, o requerido PATRIQUE solicitou a liberação de R\$600,00, o que foi autorizado pelo requerido SÉRGIO, com parecer favorável do requerido FRANCISCO. Apesar da ausência de justificativa acerca das atividades desempenhadas em favor da Municipalidade e ausência de especificação sobre quais servidores fariam uso das verbas públicas, foram juntadas notas de aquisição de combustível nas cidades de Araraquara e São Paulo e nota fiscal de churrascaria na cidade de Catanduva/SP (Churrascaria Villa Grill), que se encontra localizada a apenas 21,7 Km da sede do Poder Executivo de Ariranha, distância que pode ser percorrida em apenas 25 minutos, não se justificando o pagamento de adiantamentos.

Consta, ainda, a utilização de verbas públicas com refeições na própria sede do Município. O requerido PATRIQUE solicitou a liberação da quantia de R\$1.000, o que foi autorizado pelo requerido SÉRGIO, com emissão de parecer favorável pelo requerido FRANCISCO. Foram apresentadas notas em restaurantes do próprio Município – duas notas nos valores de R\$98,00 e R\$53,00 no Restaurante do Calil, nas datas de 17/03/2015 e 19/03/2015 e as demais notas na Cantina Itália – R\$32,00 em 16/06/2015; R\$67,98 em 26/06/2015; R\$36,00 em 07/08/2015; R\$96,00 em 29/09/2015; R\$85,50 em 21/12/2015; R\$75,00 em 29/12/2015; R\$130,00 em 30/12/2015; R\$75,00 em 23/02/2016; R\$80,00 em 01/03/2016; R\$85,00 em 11/03/2016; R\$80,00 em 23/03/2016; R\$84,99 em 31/03/2016; R\$92,00 em 14/04/2016; R\$88,00 em 26/04/2016; R\$110,00 em 30/05/2016; R\$105,00 em 08/06/2016; R\$118,00 em 02/09/2016; R\$152,00 em 14/10/2016; R\$139,50 em 20/10/2016 e R\$127,00 em 22/11/2016.

Planilha dos gastos no próprio Município e em cidades vizinhas às fls. 07/13 no importe de R\$6.070,22 (seis mil e setenta reais e vinte e dois centavos).

Constam, ainda, gastos de verba pública com alimentação nas mesmas condições em São Paulo: R\$526,13 em 20/08/2015, às 22h48min (Churrascaria Angelica Grill) e R\$646,00 em 21/08/2015 (Churrascaria Fogo de Chão), o que totaliza a quantia de R\$1.391,13.

Para justificar tais despesas, o requerido SÉRGIO apresentou declaração de que esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o que não justifica tamanho gasto em churrascaria em nobre bairro da capital paulista, no horário que constou. Somados todos os gastos, há um prejuízo no importe de R\$7.461,35.

Entende o autor que a conduta dos requeridos está em desacordo com os princípios administrativos impostos aos ocupantes de cargos públicos, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Requeru a procedência do pedido inicial, com o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, situações previstas no artigo 10, incisos IX e XII, da Lei n. 8.429/92, para condenar os requeridos a: a) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, atualizados pela correção monetária, tomando-se por base a efetiva data do recebimento, além de juros de mora, calculados na forma da lei, a ser apurado na fase processual apropriada; b) ressarcimento integral, solidariamente, do dano, consistente na devolução de todos os valores recebidos indevidamente, atualizados pela correção monetária, tomando-se por base a efetiva data do pagamento, além de juros de mora, calculados na forma da lei, a ser apurado na fase processual apropriada; c) suspensão dos direitos políticos de 05 a 08 anos; d) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92.

Subsidiariamente, pleiteou, o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa que atentaram contra os Princípios da Administração Pública, previstos no artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92, para condenar os requeridos a: a) ressarcimento, solidariamente, do dano, consistente na devolução de todos os valores recebidos indevidamente, atualizados pela correção monetária, tomando-se por base a efetiva data do pagamento, além de juros de mora, calculados na forma da lei, a ser apurado na fase processual apropriada; b) suspensão dos direitos políticos de 03 a 05 anos; c) pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 anos, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92.

Pleiteou, ainda, a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e demais encargos, nos termos do disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Inquérito Civil às fls. 23/1.312, do qual destaco:

- ofícios assinados pelo requerido PATRIQUE, acompanhados de nota fiscal e parecer favorável pelo requerido FRANCISCO, solicitando liberação de verba pelo regime de adiantamento: fls. 36/40, 41/44, 45/51, 52/58, 59/ 63, 65/68, 69/75, 76/83, 84/91, 92/103, 104/118, 119/129, 130/139, 140/170, 171/192, 193/202, 203/222, 226/233, 234/249, 250/257, 258/271, 272/282, 284/290, 292/306, 308/329, 331/348, 350/367, 369/379, 381/392, 394/406, 408/421, 423/435, 438/441;

- controle de tráfego da Câmara Municipal - fls. 444/465,

- empenhos para aquisição de combustível, acompanhados de notas fiscais - fls. 466/543

- parecer do TCE - ano 2015 - Câmara Municipal - fls. 544/573;

- parecer do TCE - ano 2016 - Câmara Municipal - fls. 574/615;

- análise dos adiantamentos feitos pela Comissão Especial de Inquérito n. 01/2018 - fls. 620/640, 643/671.

- depoimentos prestados à Comissão Especial de Inquérito - fls. 842/855, 886/888, 912/919,

- balancetes de prestação de contas/demonstrativos de despesas - fls. 1.094/1.119

- relatório da Comissão - fls. 1.152/1.238;

- informações prestadas pelos requeridos no Inquérito Civil - FRANCISCO - fls. 1.295/1.299, SÉRGIO - fls. 1.301/1.306,

Determinada a notificação dos requeridos para que apresentem manifestação preliminar (fl. 1.313).

O requerido PATRIQUE JESUS DE SOUZA BENETTI providenciou sua habilitação nos autos e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 1.324/1.327).

Também apresentou Defesa Preliminar às fls. 1.328/1.341, explicando que foi nomeado em 02/12/2013, para exercer o cargo de Assistente Administrativo da Secretaria de Câmara Municipal de Ariranha, após aprovação em concurso público, sob o regime estatutário. No decorrer de suas funções, foi nomeado como membro da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, como Pregoeiro, e responsável pelo patrimônio da Câmara e Almoxarifado, dentre outras funções. E, em 02/01/2015, foi

nomeado para exercer as funções de Tesoureiro.

Afirmou que, em todo o período trabalhado e no desempenho de suas funções, jamais teve qualquer situação desabonadora que pudesse ensejar e/ou configurar conduta dolosa, sempre desempenhando, com esmero, suas funções.

Em preliminar, alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação, uma vez que somente porque, à época dos fatos narrados na inicial, teria solicitado, no exercício da função de Tesoureiro, numerário pelo regime de adiantamento.

Entende que não pode ser responsabilizado pelos gastos de terceiros, notadamente se algum desses gastos for considerado irregular ou abusivo. Assim sendo, o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito.

No mérito, aduziu que os fatos expostos na inicial tratam de supostas ilegalidades na formalização de adiantamentos de valores, em razão da ausência de informações a indicarem a motivação das viagens realizadas pelos agentes públicos e da utilização de valores para gastos realizados no próprio Município de Ariranha e em municípios circunvizinhos, além da falta de modicidade nos gastos. No entanto, a Câmara Municipal tem autonomia para deliberar sobre assuntos de seu orçamento, e a forma como os parlamentares exercem a atividade política, nos limites legais e orçamentários, não pode ser objeto de interferência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Desse modo, defendeu que não é possível afirmar que houve excesso de despesas pelo fato de que as viagens não foi revertido nenhum proveito imediato ao interesse público.

Lembrou que a finalidade pública das diligências, tal como foram feitas, era buscar uma melhoria para o Município de Ariranha, não se podendo sustentar, portanto, que houve qualquer ilegalidade no adiantamento das despesas.

Esclareceu que, em relação ao excesso nos gastos com viagens, as contas da Câmara Municipal de Ariranha são submetidas à análise pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No caso, as contas referentes aos anos de 2015 e 2016 foram devidamente encaminhadas, resultando em advertência de que foram constatadas algumas irregularidades formais, todas sanáveis, nenhuma delas apta a revelar ilegalidade de conduta dos funcionários envolvidos.

Mencionou que, para que seja reconhecida a responsabilidade do agente por conduta tipificada na Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do dolo para os tipos previstos nos artigos 9º. e 11 e, ao menos, de culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Requeru a concessão de justiça gratuita, o acolhimento da preliminar alegada e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.

Os requeridos FRANCISCO BRAMBILA AMORIN e SÉRGIO APARECIDO LEITE providenciaram suas habilitações nos autos e requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 1.346/1.350 e 1.351/1.355).

Também apresentaram Defesa Preliminar (fls. 1.356/1.367). O requerido SÉRGIO informou ter exercido as funções de vereador na 16ª. Legislatura, no período compreendido entre 01/01/2013 e 31/12/2016, e, entre 01/01/2015 e 31/12/2016, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Ariranha, e o requerido FRANCISCO foi nomeado, após a aprovação em concurso público, para o cargo de Motorista da Secretaria da Câmara Municipal de Ariranha, sob o regime estatutário, não praticando, em todo o período trabalhado e no desempenho de suas funções, qualquer situação desabonadora que pudesse ensejar e/ou configurar conduta dolosa, sempre desempenhando, com esmero, suas funções.

Alegaram, preliminarmente, sua ilegitimidade para ocuparem o polo passivo desta ação, tendo sido demandados nesta ação somente porque, à época dos fatos expostos na inicial, como Presidente da Câmara (SÉRGIO), teria liberado numerário em desconformidade com a Lei Municipal n. 1.012/1985 (e suas alterações), e, como responsável pelo controle interno (FRANCISCO), apresentava parecer favorável sobre a tomada de adiantamentos e as respectivas prestações de contas.

No mérito, ressaltaram que os fatos narrados na inicial tratam de supostas ilegalidades na formalização de adiantamentos de valores, em razão da ausência de informações a indicarem a motivação das viagens realizadas pelos agentes públicos e da utilização de valores para gastos realizados no próprio Município de Ariranha e

em municípios circunvizinhos, além da falta de modicidade nos gastos. Entretanto a Câmara Municipal tem autonomia para deliberar sobre assuntos de seu orçamento, e a forma como os parlamentares exercem a atividade política, nos limites legais e orçamentários, não pode ser objeto de interferência do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Dessa forma, não é possível afirmar que houve excesso de despesas pelo fato de que as viagens não foram revertidas em nenhum proveito imediato ao interesse público.

Arguíram que a finalidade das viagens feitas era buscar melhoria para o Município de Ariranha, não se podendo sustentar, portanto, que houve qualquer ilegalidade no adiantamento das despesas.

Informaram que, em relação ao excesso nos gastos com viagens, as contas da Câmara Municipal de Ariranha são submetidas à análise pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No caso, as contas referentes aos anos de 2015 e 2016 foram devidamente encaminhadas, resultando em advertência de que foram constatadas algumas irregularidades formais, todas sanáveis, nenhuma delas apta a revelar ilegalidade de conduta dos funcionários envolvidos.

Lembraram que, para que seja reconhecida a responsabilidade do agente por conduta tipificada na Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do dolo para os tipos previstos nos artigos 9º. e 11 e, ao menos, de culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Pleitearam a concessão de justiça gratuita, o acolhimento da preliminar alegada e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.

Deferidos ao réu FRANCISCO os benefícios da gratuidade de justiça e determinado aos demais réus que apresentem documentos complementares, para que seja analisado o pedido de justiça gratuita (fl. 1.368).

Providenciada a juntada de documentos (fls. 1.372/1.375).

O Ministério Público manifestou-se pelo afastamento da preliminar alegada e pelo recebimento da inicial (fls. 1.382/1.402).

Deferidos aos réus SÉRGIO e PATRIQUE os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 1.406).

Decisão de fl. 1.412, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelos requeridos e com recebimento da inicial, determinando a citação deles para apresentarem contestação no prazo legal.

Contestação juntada pelos requeridos FRANCISCO, SÉRGIO e PATRIQUE às fls.

1.431/1.440, com reiteração dos motivos expostos em suas defesas já apresentadas, para fins de improcedência do pedido inicial.

O Ministério Público insistiu em suas alegações (fls. 1.444/1.463).

Determinada a especificação de provas pelas partes (fl. 1.464).

Os réus pleitearam a produção de prova oral, com depoimento de testemunhas oportunamente arroladas, e de prova documental, requerendo a expedição de ofício ao TCE/SP, para encaminhamento do relatório final/julgamento das contas da Câmara Municipal de Ariranha – anos 2015 e 2016 (fl. 1.467); o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (fl. 1.471).

Indeferido o pedido de produção de prova testemunhal e deferido o pedido de expedição de ofício ao TCE (fls. 1.472/1.473).

Embargos de Declaração opostos pelos requeridos, pretendendo a modificação do teor da decisão de indeferiu a produção de prova testemunhal (fls. 1.476/1.478), rejeitados pelos motivos expostos às fls. 1.479/1.480.

Os requeridos pleitearam, em razão das alterações da Lei n. 8.429/92 pela Lei n. 14.230/2021, a manifestação do Ministério Público, para eventual readequação da conduta a eles atribuída (fls. 1.483/1.485).

O Ministério Público não promoveu alterações na petição inicial, aguardando o regular andamento do feito (fls. 1.488/1.496).

Juntada a resposta ao ofício expedido ao TCE/SP (fls. 1.504/1.521).

As partes reiteraram suas alegações (fls. 1.530, 1.531 e 1.540).

É o relato do quanto necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Trata-se de ação civil pública, proposta para fins de condenação dos réus às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em razão da efetivação de

gastos de dinheiro público (por meio da liberação de numerário pelo regime de adiantamento) com “refeições” de servidores e vereadores do Município de Ariranha, na própria localidade e em municípios circunvizinhos, sem qualquer motivação, além de gastos exorbitantes na capital, verbas essas provenientes de adiantamento, ação de que os três requeridos participaram, a pretexto da realização de viagens de interesse público. O prejuízo que o autor pretende ver ressarcido aos cofres públicos é de R\$7.461,35 (sete mil e quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), além da imposição das demais sanções pela prática dos atos previstos no artigo 10, incisos IX e XII, da Lei n. 8.429/92,

A questão central é analisar se o ato de gastar os valores apontados na inicial configura, ou não, ato de improbidade administrativa, demandando a condenação dos requeridos, como pretende o Ministério Público, que afirmou estarem tais gastos em desacordo com a legislação municipal e federal e não haver quaisquer informações indicando a motivação das viagens supostamente realizadas pelos agentes públicos, além de alguns desses valores terem sido utilizados para gastos realizados no próprio Município de Ariranha e em municípios circunvizinhos e com falta de modicidade (valores exorbitantes).

Para isso, é necessário esclarecer: 1) se há legislação local disciplinando como se darão tais gastos e para que fins (liberação de numerário pelo regime de adiantamento); 2) qual a destinação lançada nos empenhos (finalidade); 3) se os valores adiantados foram gastos para os fins liberados; 4) se os gastos foram justificados; e 5) se houve ou não gastos desproporcionais com alimentação.

Passando aos pontos indicados, temos:

Legislação local disciplinando como se darão os gastos e os seus fins

Conforme informado nos autos, a legislação local que disciplina o assunto e que os requeridos não teriam observado é a Lei Municipal n. 1.012/1985, alterada pela Lei Municipal n. 2.145/2009 (fls. 690/694), que assim disciplina:

“Artigo 2º. – Consideram-se despesas em regime de adiantamento:

1 - as extraordinárias e urgentes;

II - as efetuadas distantes da sede do Município;

III - as que custeiam viagens de servidores, Prefeitos, Presidente da Câmara, Vereadores e eventuais Agentes Públicos a serviço do Município;

IV - as miúdas e de pronto pagamento”.

Do texto legal invocado pelas partes e que interessa no presente caso, são as disposições trazidas pelos incisos II e III: somente poderá haver liberação de verbas pelo regime de adiantamento para cobrir despesas efetuadas distantes da sede do Município e se for para custear viagens.

Destinação lançada nos empenhos (finalidade)

Conforme se pode verificar nos autos, constam do Inquérito Civil de fls. 23/1.312, diversos empenhos de verbas, expedidos para cobrir despesas efetuadas pela Câmara Municipal de Ariranha, como se pode ver às fls. 36 (ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM) e 466 (AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES). No entanto, como esclareceu o Ministério Público na inicial, os fatos investigados resumem-se apenas a gastos com “refeições” (planilha de fls. 08/13), pagos com os valores liberados a título de adiantamentos para viagem, que, pelo que se pode supor, englobaria, também, diárias com hotéis e taxas para estacionamento de veículos em garagens. Assim sendo, como finalidade da liberação de adiantamentos, os empenhos que são objeto destes autos, são aqueles em que consta ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, conforme documentos de fls. 36/40, 41/44, 45/51, 52/58, 59/ 63, 65/68, 69/75, 76/83, 84/91, 92/103, 104/118, 119/129, 130/139, 140/170, 171/192, 193/202, 203/222, 226/233, 234/249, 250/257, 258/271, 272/282, 284/290, 292/306, 308/329,

331/348, 350/367, 369/379, 381/392, 394/406, 408/421, 423/435, 438/441, em que, para cada um dos empenhos, expedidos nos anos de 2015 e 2016, consta solicitação de liberação, assinada pelo requerido PATRIQUE, a nota de empenho, autorizada pelo requerido SÉRGIO, nota fiscal para comprovar o gasto e um parecer favorável assinado pelo requerido FRANCISCO. Consta, ainda, em alguns empenhos, ofícios para comprovar qual a atividade desenvolvida, o que será analisado posteriormente.

Valores adiantados foram gastos para os fins liberados

De acordo com os documentos juntados nos autos – verbas destinadas para viagem, os empenhos foram acompanhados de notas constando gastos com “refeições” ou notas fiscais e, em geral, em que estabelecimento foi feita a despesa, questão que será apurada quando da análise individual das notas.

Expostos quais os requisitos a serem observados quando da liberação de adiantamentos de verbas para viagens de servidores e vereadores a serviço do Município de Ariranha e a legislação que disciplina essa liberação, os gastos impugnados pelo Ministério Público, que constam da planilha de fls. 08/13, podem ser assim classificados:

GASTOS COM REFEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE ARIRANHA:

- 1- Fls. 61 - Restaurante do Calil Ltda., em 17/03/2015, no valor de R\$98,00;
- 2- Fls. 62 - Restaurante do Calil Ltda., em 19/03/2015, no valor de R\$53,00;
- 3- Fls. 74 - Antonio Jovenasso Cia., em 16/03/2015, no valor de R\$20,70;
- 4- Fls. 126 - Cantina Itália, em 16/06/2015, no valor de R\$32,50;
- 5- Fls. 135 - Cantina Itália, em 26/06/2015, no valor de 67,98;
- 6- Fls. 168 - Cantina Itália, em 07/08/2015, no valor de 36,00;
- 7- Fls. 183 - Restaurante do Calil Ltda., em 06/08/2015, no valor de R\$305,00;
- 8- Fls. 246 - Cantina Itália, em 29/09/2015, no valor de R\$96,00;
- 9- Fls. 268 - Cantina Itália, em 21/12/2015, no valor de R\$85,50;
- 10- Fls. 280 - Cantina Itália, em 29/12/2015, no valor de R\$75,00;
- 11- Fls. 280 - Cantina Itália, em 30/12/2015, no valor de R\$130,00;
- 12 - Fls. 298 - Restaurante do Calil Ltda., em 05/02/2016, no valor de R\$196,00;
- 13- Fls. 317 - Cantina Itália, em 23/02/2016, no valor de R\$75,00;
- 14- Fls. 334 - Cantina Itália, em 01/03/2016, no valor de R\$80,00;
- 15- Fls. 335 - Cantina Itália, em 11/03/2016, no valor de R\$85,00;
- 16- Fls. 336 - Cantina Itália, em 23/03/2016, no valor de R\$80,00;
- 17- Fls. 337 - Cantina Itália, em 31/03/2016, no valor de R\$84,99;
- 18- Fls. 341 - Cantina Itália, em 14/04/2016, no valor de R\$92,00;
- 19- Fls. 343 - Cantina Itália, em 29/04/2016, no valor de R\$88,00;
- 20- Fls. 344 - Cantina Itália, em 30/05/2016, no valor de R\$110,00;
- 21- Fls. 345 - Cantina Itália, em 08/06/2016, no valor de 105,00;
- 22- Fls. 400 - Cantina Itália, em 02/09/2016, no valor de 118,00;
- 23- Fls. 413 - Cantina Itália, em 14/10/2016, no valor de R\$152,00;
- 24- Fls. 414 - Cantina Itália, em 20/10/2016, no valor de 139,50;
- 25- Fls. 416 - Cantina Itália, em 22/11/2016, no valor de R\$127,00.

Total: R\$2.532,17

GASTOS COM REFEIÇÕES NAS CIDADES DE SANTA ADÉLIA, PINDORAMA, CATANDUVA e PIRANGI – com ou sem documento justificando a viagem:

- 1- Fls. 43 - Tempero da Mamãe – Pindorama, em 23/02/2015, no valor de R\$72,00;
- 2- Fls. 49 - Villa Grill – Catanduva, em 27/02/2015, no valor de R\$64,80;
- 3- Fls. 95 - Restaurante do Japonês – Pindorama, em 29/04/2015, no valor de 128,25;
- 4- Fls. 96 - Restaurante do Japonês – Pindorama, em 30/04/2015, no valor de R\$90,00;
- 5- Fls. 101 - Moacir Gabriel – Catanduva, em 13/05/2015, no valor de R\$110,00;
- 6- Fls. 102 - Moacir Gabriel – Catanduva, em 21/05/2015, no valor de R\$99,00;
- 7- Fls. 110 - Chaplin Bar – Catanduva, em 28/05/2015, no valor de R\$78,00;
- 8- Fls. 112 - Chaplin Bar – Catanduva, em 08/06/2015, no valor de R\$45,00;

9- Fls. 112 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 11/06/2015, no valor de R\$35,00;
10- Fls. 137 - Restaurante do Japonês - Pindorama, em 07/07/2015, no valor de R\$75,00;
11- Fls. 138 - Restaurante do Japonês - Pindorama, em 17/07/2015, no valor de R\$75,00;
12- Fls. 164 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 21/07/2015, no valor de R\$71,51;
13- Fls. 164 - Lanchonete Sensação - Santa Adélia, em 23/07/2015, no valor de R\$45,00;
14- Fls. 167 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 30/07/2015, no valor de R\$115,00;
15- Fls. 167 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 31/07/2015, no valor de R\$30,00;
16- Fls. 177 - Restaurante do Japonês - Pindorama, em 03/08/2015, no valor de R\$37,64;
17- Fls. 181 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 05/08/2015, no valor de R\$80,80;
18- Fls. 182 - Espaço Grill - Pindorama, em 06/08/2015, no valor de R\$65,00;
19- Fls. 189 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 11/08/2015, no valor de R\$128,99;
20- Fls. 195 - Paulinhos Grill - Catanduva, em 13/08/2015, no valor de R\$60,00;
21- Fls. 195 - Promencia Bar - Catanduva, em 14/08/2015, no valor de R\$25,00;
22- Fls. 216 - Trenaús Lanches - Catanduva, em 08/09/2015, no valor de R\$90,00;
23- Fls. 217 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 08/09/2015, no valor de R\$38,00;
24- Fls. 240 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 17/09/2015, no valor de R\$25,00;
25- Fls. 252 - Paulinhos Grill - Catanduva, em 25/08/2015, no valor de R\$80,00;
26- Fls. 253 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 24/09/2015, no valor de R\$81,90;
27- Fls. 262 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 23/10/2015, no valor de R\$76,60;
28- Fls. 263 - Espaço Grill - Pindorama, em 29/10/2015, no valor de R\$85,60;
29- Fls. 269 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 25/11/2015, no valor de R\$35,00;
30- Fls. 269 - Lanchonete Sensação - Santa Adélia, em 26/11/2015, no valor de R\$12,00;
31- Fls. 278 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 23/12/2015, no valor de R\$162,99;
32- Fls. 279 - Restaurante Mini Max - Pirangi, em 28/12/2015, no valor de R\$220,00;
33- Fls. 288 - Mav Restaurante Ltda. ME - Catanduva, em 19/01/2016, no valor de R\$54,98;
34- Fls. 297 - Paulinhos Grill - Catanduva, em 29/01/2016, no valor de R\$90,00;
35- Fls. 297 - Boka Loka - Catanduva, em 01/02/2016, no valor de R\$30,00;
36- Fls. 299 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 11/02/2016, no valor de R\$30,00;
37- Fls. 317 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 24/02/2016, no valor de R\$25,00;
38- Fls. 318 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 03/03/2016, no valor de R\$35,00;
39- Fls. 334 - Restaurante do Japonês - Pindorama, em 07/03/2016, no valor de R\$138,00;
40- Fls. 339 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 01/04/2016, no valor de R\$35,00;
41- Fls. 340 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 06/04/2016, no valor de R\$30,00;
42- Fls. 340 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 08/04/2016, no valor de R\$30,00;
43- Fls. 343 - Recheio Lanches - Catanduva, em 11/05/2016, no valor de R\$15,00;
44- Fls. 344 - Boka Loka - Catanduva, em 25/05/2016, no valor de R\$25,00;
45- Fls. 345 - Trenaús Lanches - Catanduva, em 02/06/2016, no valor de R\$46,00;
46- Fls. 384 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 21/07/2016, no valor de R\$37,00;
47- Fls. 386 - Bar e Café da Esquina - Pindorama, em 27/07/2016, no valor de R\$34,00;

48-Fls. 397 - Dallas Beef - Catanduva, em 10/08/2016, no valor de R\$89,00;
49-Fls. 400 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 09/09/2016, no valor de R\$132,00;
50- Fls. 401 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 29/09/2016, no valor de R\$83,00;
51- Fls. 401 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 29/09/2016, no valor de R\$83,00,
52-Fls. 401 - Moacir Gabriel - Catanduva, em 06/10/2016, no valor de R\$83,00,
53- Fls. 415 - Restaurante do Alemão - Pindorama, em 01/11/2016, no valor de R\$44,00.

Total: R\$3.607,06

GASTOS COM REFEIÇÕES NA CIDADE DE SÃO PAULO:

1- Fls. 205 - Churrascaria Angelica Grill, em 20/08/2015, às 22h48min, no valor de R\$526,13,
2- Fls. 206 - Churrascaria Fogo de Chão, em 21/08/2015, às 14h05min, no valor de R\$646,00,
3- Fls. 361 - Churrascaria Angelica Grill, em 13/07/2016, às 21h34min, no valor de R\$219,00.

Total: R\$1.391,13

Descritos os gastos despendidos com refeições, resta analisar se eles estão relacionados com o serviço público desempenhado pelos servidores e/ou vereadores, em viagens por interesse do ente público, e, ainda se, mesmo em serviço, os gastos são razoáveis.

Sobre as despesas para consumo de refeições, realizadas no Município de Ariranha, sede da Câmara Municipal de onde emanaram as autorizações de adiantamento de verbas, no importe de R\$2.532,17 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), não há qualquer justificativa para tais gastos, que estão em desacordo com as disposições do artigo 2º., incisos II e III, da Lei n. 1.012/1985, uma vez que, no caso, os funcionários que utilizaram as verbas não estavam em viagem de serviço, mas consumiram refeições em estabelecimentos da cidade, o que, de modo algum, pode ser justificado. Assim sendo, esses valores deverão ser devolvidos aos cofres públicos pelos requeridos.

Do mesmo modo, os valores gastos com refeições nas cidades de Santa Adélia, Pindorama, Catanduva e Pirangi, no montante de R\$3.607,06 (três mil e seiscentos e sete reais e seis centavos), também deverão ser reembolsados, por ofensa ao mesmo artigo 2º., incisos II e III, da Lei n. 1.012/1985. Isso porque, ainda que se trate de viagens, o que está contemplado na lei, tais cidades são vizinhas do Município de Ariranha e as idas até elas não foram justificadas (ausentes documentos acompanhando as notas fiscais juntadas, para comprovar que os funcionários que consumiram as refeições estavam a serviço do ente público). Está demonstrada, no mais, pelas diversas vezes em que isso ocorreu, que era prática costumeira dos funcionários deslocar-se por pequenos trechos e pararem para consumir refeições, praticamente nos mesmos estabelecimentos naquelas cidades.

Por fim, quanto às despesas efetuadas na cidade de São Paulo, no valor de R\$1.391,13 (um mil e trezentos e noventa e um reais e treze centavos), e apontadas pelo Ministério Público em razão dos altos valores gastos, da natureza dos estabelecimentos (alto padrão) e dos horários em que as refeições aconteceram, verifiquei que duas delas, ocorridas nos dias 20 e 21 de agosto de 2015, foram justificadas, conforme ofícios de fls. 222, 226 e 227. No entanto, ainda que comprovado o deslocamento de funcionários para tarefas na capital, não foi considerado, em nenhuma das 03 ocorrências, que as quantias liberadas são dinheiro público, que deve ser empregado com modicidade e somente para as despesas estritamente necessárias, e não em churrascarias de alto padrão e alto custo. Desse modo, o valor integral indicado deverá ser reembolsado pelos réus.

Pelo conjunto probatório produzido nos autos, resta demonstrada a atitude dos requeridos de liberarem verbas para viagens, pelo sistema de adiantamento, sem questionarem quem utilizaria as verbas e onde ou como elas seriam utilizadas. Nada

discutiram sobre a questão, nem prévia e nem posteriormente, se elas seriam utilizadas de acordo com as disposições da Lei Municipal n. n. 1.012/1985. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, caput, que a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São as normas máximas que devem orientar toda a atividade daqueles que se dispõem a gerir coisa pública.

O princípio da legalidade impõe que o administrador público, em toda a sua atividade funcional, atue de acordo com os mandamentos da lei, não havendo liberdade nem vontade pessoal. Ou seja, deve fazer o que a lei determina e, em caso de dissonância entre a lei e a conduta, esta deverá ser corrigida para se eliminar a ilicitude.

O princípio da impessoalidade, citando HELY LOPES MEIRELLES, decorre do "clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. (...). Este princípio também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF, art. 37, § 1º). E a finalidade terá sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo: o interesse público". (in "Direito Administrativo Brasileiro", 32ª edição, Malheiros Editores, p. 91/92).

Já a moralidade administrativa "constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput). Não se trata, diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito, da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como o 'o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração' (...). O dever de probidade administrativa está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade de seus atos" (obra citada, p. 91 e 125).

O princípio da publicidade abrange toda a atuação do Estado, publicidade essa que se dá não apenas sob o aspecto da divulgação oficial de seus atos, mas também propicia a toda população o conhecimento da conduta interna de seus agentes. Seu objetivo é manter a transparência, ou seja, deixar claro para a sociedade os comportamentos e as decisões tomadas pelos agentes da Administração Pública. Por fim, o princípio da eficiência significa poder, capacidade de ser efetivo; efetividade, eficácia, agir com produtividade e competência. No âmbito da gestão pública é fundamental ser eficiente, pois os serviços públicos devem atender, de maneira satisfatória, a coletividade.

Não se pode esquecer, ainda, os conceitos de probidade e improbidade administrativa. Conforme as lições de JOSÉ AFONSO DA SILVA, a probidade administrativa consiste no dever de "o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo, no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa". (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros editores, 2005, p 669).

Por sua vez, a improbidade administrativa pode ser definida como a "a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (estado de Direito, Democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos". (PAZZAGLINI FILHO, MARINO; ELIAS ROSA, MÁRCIO FERNANDO E FAZZIO JÚNIOR, WALDO. Improbidade Administrativa, E. Atlas, p.35).

Ressalto, ainda, que a palavra "improbidade" decorre do conceito de "falta de probidade", ou seja, desonestidade ou desonradez. Transposto para o universo jurídico, temos que a improbidade administrativa é a desonradez no exercício da

atividade administrativa, é a desonestidade em relação aos procedimentos esperados da Administração Pública, é a corrupção administrativa que se revela pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário ou pela desídia ou negligência no cuidado da coisa pública.

No presente caso, as provas reunidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que os requeridos, enquanto ocupantes de funções públicas e, portanto, obrigados, em razão delas e da lei, a zelarem pelo dinheiro público, efetivaram a liberação de numerário pelo regime de adiantamentos, para gastos com viagens de funcionários do Município de Ariranha, incluindo despesas com alimentação. E, embora tenham observado todos os trâmites legais, como comprovado, por exemplo, às fls. 36/40, com solicitação de liberação de verbas, geração de empenho, juntada de notas fiscais para comprovar os gastos e expedição de parecer favorável, esqueceram-se de atentar para as disposições da Lei Municipal n. 1.012/1985, alterada pela Lei Municipal n. 2.145/2009 (fls. 690/694), que eles mesmo invocaram nos documentos que expediram e quando apresentada defesa nos autos.

A mencionada lei proíbe despesas de viagens se elas não acontecerem (como aquelas efetuadas em estabelecimentos do próprio Município) ou se os deslocamentos são para cidades vizinhas (como Santa Adélia e Pindorama, por exemplo). Também não se deram conta os requeridos de que, mesmo em viagens longas, como para a capital do Estado, não se justificam gastos com refeições em churrascarias de alto padrão, conduta que, de modo algum, condiz com a probidade e a moralidade administrativas, que deveriam ter sido observadas pelos réus, mas não foram.

As condutas que caracterizam a improbidade administrativa estão elencadas nos artigos 9º., 10 e 11 da Lei n. 14.230/2021, para coibir o enriquecimento ilícito oriundo de vantagens indevidas, proteger o erário e garantir o respeito aos princípios da administração pública, exigindo-se, em razão das modificações introduzidas na Lei 8.429/92, a existência de dolo, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito (§ 1º do artigo 1º. da Lei) para a configuração dos atos de improbidade administrativa.

No caso, diversos adiantamentos de verbas públicas foram liberados para custearem viagens de servidores e vereadores, sem qualquer zelo ou cuidado pelos requeridos, que não questionaram, em nenhuma oportunidade, quem se serviria do dinheiro público e nem os valores que seriam gastos, mesmo que em desacordo com as disposições legais. Tanto aconteceu assim que, nas notas juntadas nos autos para comprovar os gastos, consta somente "Câmara Municipal de Ariranha" ou "despesas"/"refeições", sem qualquer outra informação. Essas condutas, praticadas reiteradamente pelos requeridos, não podem ser justificadas com o argumento de que as liberações foram efetuadas para gastos de terceiros, a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo mau uso do dinheiro público, ou, ainda, que as liberações se deram por culpa de algum deles (falta de atenção, descuido, erro justificável, negligência). Pelo contrário, o que se tem demonstrado, após a análise das provas produzidas nos autos, é que os requeridos, cada um desempenhando sua função, contribuíram para a liberação dos adiantamentos de valores porque assim pretenderam. E, ao verificarem as notas fiscais apresentadas após os gastos, sem qualquer informação sobre quem auferiu a vantagem, nada questionaram, delineadas, portanto, as condutas descritas nos incisos IX e XII do artigo 10 da Lei n. 8.429/1992, o que exige pronta reparação no valor dos gastos apontados com "refeições", conforme já exposto.

No mais, não vislumbro, a partir das provas juntadas nos autos, a necessidade de imposição, aos requeridos, das demais penalidades previstas no artigo 12 da lei, em razão da baixa lesividade das condutas por eles levadas a efeito.

Desnecessárias demais considerações.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR, solidariamente, os requeridos SÉRGIO APARECDO LEITE, PATRIQUE JESUS DE SOUZA BENETTI e FRANCISCO BRAMBILA AMORIN, como incurso nos incisos IX e XI do artigo 10 da Lei n. 8.429/199, a providenciarem o ressarcimento ao erário, nos valores despendidos com

“refeições”, no importe de R\$7.530,36 (sete mil e quinhentos e trinta reais e trinta e seis centavos), conforme consta na inicial. Os valores serão atualizados (Tabela Prática do TJSP) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos os índices a partir desta data.

Em razão da sucumbência, arcarão os requeridos, que foram condenados, solidariamente, com o pagamento das custas e despesas processuais. Anoto que eles são beneficiários da justiça gratuita.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 6º da Lei Estadual nº 11.608/2003, bem como o artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Santa Adélia, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA